Nachbesprechung · Fünf Freigaben

AF-01 · Schulungsleitung · Arbeitsrecht · 09.11.2026

1 Anspruch und getrennte Beweisspuren

Mara Falk ist Arbeitnehmerin. Das Treasury-Mandat und die Einbeziehung in die D&O-Police machen sie nicht zum Organ. Die Arbeitgeberin stützt den Regress insbesondere auf §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 611a und 619a BGB. Die Arbeitgeberin muss eine konkrete Pflichtverletzung, das Vertretenmüssen, den Schaden und die Ursächlichkeit für die jeweils geltend gemachte Zahlung darlegen und beweisen. § 619a BGB verhindert die bloße Übernahme der allgemeinen Verschuldensvermutung des § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB.

Technische Einzelzeichnungsrechte und die tatsächliche Praxis des Notwegs sind auseinanderzuhalten. Ein Bankprotokoll weist aus, wer eine Transaktion ausgeführt oder freigegeben hat. Die fachliche Freigabe, der unabhängige Rückruf und die legitime Anordnung ergeben sich aus anderen Unterlagen. Werten Sie die Meldungen und Anlagen in ihrer damaligen Reihenfolge aus.

Zahlung	Ausgang	Rückfluss	Offener Betrag
T01	480.000 EUR	300.000 EUR	180.000 EUR
T02	920.000 EUR	0 EUR	920.000 EUR
T03	1.550.000 EUR	450.000 EUR	1.100.000 EUR
T04	1.700.000 EUR	0 EUR	1.700.000 EUR
T05	1.850.000 EUR	250.000 EUR	1.600.000 EUR
Gesamt	6.500.000 EUR	1.000.000 EUR	5.500.000 EUR

2 Fahrlässigkeit und Mitverursachung

Bei T01 sind der Projektcode und die scheinbar plausible Anweisung entlastend zu würdigen. Dagegen spricht der unterlassene Rückruf über einen unabhängigen Kanal. Ab T02 sind Umgehung des regulären Wegs, neue Empfängerdaten, Vertraulichkeitsdruck und spätere Auffälligkeiten getrennt zu gewichten. Der anfängliche Irrtum belegt weder einheitlich grobe Fahrlässigkeit noch eine Entlastung für den gesamten Zeitraum. Entscheidend sind jeweils die objektive Schwere und die persönliche Vorwerfbarkeit.

Bei betrieblich veranlasster Tätigkeit richtet sich die Haftung nach den Grundsätzen des innerbetrieblichen Schadensausgleichs. Leichteste Fahrlässigkeit führt regelmäßig zu keiner Haftung. Bei normaler Fahrlässigkeit kommt eine Teilung in Betracht. Bei grober Fahrlässigkeit ist die volle Haftung der Ausgangspunkt. Die Einzelfallabwägung kann sie begrenzen. Heranzuziehen sind insbesondere Betriebsrisiko, Organisation, Versicherungsschutz, Entgelt, persönliche Verhältnisse und die Höhe des Schadens. Eine feste Grenze nach Monatsgehältern folgt daraus nicht.

Die frühe interne Warnung nach T03 trägt einen eigenständigen Einwand zu T04 und T05. Prüfen Sie nach § 254 BGB konkret, wer die Meldung tatsächlich erhielt, wie eine Sperre hätte ausgelöst werden können und ob sie bei einem zumutbaren Ablauf rechtzeitig gewirkt hätte. Der Nettobetrag beider späteren Buchungen beträgt zusammen 3.300.000 EUR. Eine mögliche Vermeidbarkeit dieser Zahlungen ersetzt keine Prüfung der ersten drei. Umgekehrt entlastet eine Organisationslücke Falk nicht automatisch für die eigene Entscheidung.

Für den Vortrag zur wirtschaftlichen Belastung sind die belegten Entgelt- und Haushaltsdaten maßgeblich. Das feste Jahresbrutto beträgt 141.600 EUR. Die Zielprämie ist keine garantierte Einnahme. Rücklagen, Unterhalt und Verpflichtungen sind mit Belegen zu konkretisieren. Auch eine außergewöhnliche Belastung liefert für sich keine mathematische Haftungsquote.

3 Was das Urteil aus Köln für den Fall bedeutet

Das LAG Köln behandelt die arbeitgeberfinanzierte D&O-Police in seinem Urteil vom 31. Juli 2026, 8 SLa 603/25, Rn. 428–439, als Argument gegen eine Haftungsmilderung. In den Gründen legt es Gewicht darauf, dass die Versicherung einen wirklichen Schutz vermitteln und wirtschaftliche Überforderung ausschließen kann. Das Gericht hielt den Vortrag des dortigen Klägers zur noch nicht erteilten Deckungszusage im konkreten Prozess für unzureichend. Das Urteil ließ die Revision zu. Der amtliche Entscheidungskopf nennt BAG 8 AZR 164/26. Zum Bearbeitungsstand 9. November 2026 ist in der geprüften amtlichen Veröffentlichung kein Revisionsurteil ausgewiesen.

Die Arbeitgeberin kann sich auf diese Linie und die Finanzierung der Police berufen. Die Verteidigung muss die Unterschiede mit Unterlagen belegen. Im Freiburger Fall reicht bereits das rechnerisch unbeanspruchte Aggregat nicht an den geltend gemachten Betrag heran. Die Tragfähigkeit der Deckung ist zudem offen. Das Entgelt, der frühere Warnzeitpunkt und die technische wie fachliche Organisation unterscheiden sich vom Kölner Fall. Ein Hinweis auf laufende Deckungsprüfung ohne Vertrags- und Zahlenbelege wäre deutlich schwächer.

BAG, Urteil vom 28. Oktober 2010, 8 AZR 418/09, Rn. 17–29, ist die Grundlage für die Abwägung und die Unterscheidung zwischen Pflichtversicherung, freiwilliger Privathaftpflicht und vertraglich verlangtem Versicherungsschutz. Das Urteil hat keine allgemeine Regel für jede D&O-Police aufgestellt. BAG, Urteil vom 15. November 2012, 8 AZR 705/11, Rn. 24–27, lehnt eine starre Summengrenze ab. Die Rechtsfrage, in welchem Umfang eine konkret gesicherte Freistellung in die Arbeitnehmerhaftung einfließt, bleibt als Streitfrage zu bearbeiten.

4 Deckungsprüfung, Rechnung und Vergleich

Im Haftungsprozess geht es um Bestehen und Höhe des Anspruchs gegen Falk. Im Deckungsverhältnis sind Abwehr und Freistellung nach Vertrag und VVG zu prüfen. Das Trennungsprinzip schließt nicht aus, dass eine verbindlich festgestellte Haftung deckungsrechtlich in Grenzen bindet. Die Bindung erfasst nur entscheidungserhebliche Feststellungen bei voraussetzungsidentischen Fragen. Sie ersetzt keine Prüfung von Ausschlüssen, Versicherungsperiode, versicherter Funktion und verfügbaren Limits.

Das Schreiben vom 5. Oktober ist die dokumentierte erstmalige Inanspruchnahme. Die Meldung vom 6. Oktober ist davon zu unterscheiden. Prüfen Sie beide anhand des Anspruchserhebungsprinzips. Der Funktionsnachtrag bezieht Falk ein. Dass sie Zahlungen bewusst technisch ausgeführt hat, beweist noch keine wissentliche Pflichtverletzung im Sinne der Klausel. Halten Sie die Voraussetzungen des Ausschlusses und den Entscheidungsvorbehalt des Versicherers fest.

Aus 4.000.000 EUR Jahresaggregat abzüglich 750.000 EUR aus einem anderen Fall und 120.000 EUR vorläufig belasteter Abwehrkosten ergeben sich rechnerisch 3.130.000 EUR. Kostenanrechnung, Abwehrkosten und spätere Veränderungen des Aggregats bleiben zu prüfen. Bei voller Haftung von 5.500.000 EUR und tatsächlich erbrachter Freistellung von 3.130.000 EUR blieben vor weiteren Belastungen 2.370.000 EUR persönlich offen. Die tatsächlich gezahlten Abwehrkosten mindern nicht den durch die fünf Überweisungen entstandenen Verlust.

Für einen Vergleich benötigen Arbeitgeberin, Falk und gegebenenfalls Versicherer einen klar bezeichneten Zahlungs- und Erledigungsumfang. Vermeiden Sie ein unbedingtes Anerkenntnis ohne geklärte Folgen für die Deckung. Prüfen Sie Ansprüche gegen Zahlungsempfänger, spätere Rückflüsse und gegebenenfalls Abtretung oder Zug-um-Zug-Einwendungen getrennt. Eine Abtretung des Freistellungsanspruchs ist von einem unmittelbaren gesetzlichen Direktanspruch gegen den Versicherer zu unterscheiden.

5 Amtliche Fundstellen

LAG Köln, Urteil vom 31. Juli 2026, 8 SLa 603/25, insbesondere Rn. 428–439. https://www.justiz.nrw.de/nrwe/arbgs/koeln/lag_koeln/j2026/8_SLa_603_25_Urteil_20260731.html

BAG, Urteil vom 28. Oktober 2010, 8 AZR 418/09. https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/8-azr-418-09/

BAG, Urteil vom 15. November 2012, 8 AZR 705/11. https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/8-azr-705-11/

BGH, Urteil vom 28. September 2005, IV ZR 255/04, Rn. 19–20, zum Trennungsprinzip. https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Art=en&Blank=1.pdf&Datum=2005-9-28&Gericht=bgh&anz=16&nr=34550&pos=3

BGH, Urteil vom 13. April 2016, IV ZR 304/13, zum Anspruchserhebungsprinzip und zur Abtretung im Innenhaftungsfall. https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Art=en&Blank=1.pdf&Datum=2016-4-13&Gericht=bgh&anz=19&nr=74557&pos=5

§ 619a BGB. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__619a.html

§§ 100 und 101 VVG. https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__100.html und https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__101.html